규제영향분석서

전기안전관리법 시행규칙

<목 차>

1.무정전전원장치 안전관리 의무 강화

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	산업통상자원부	작성자	이름	정해진
	담당부서(과)	에너지안전과		직급	5급
	국장	김선기		연락처	044-203-3984
	과장	황윤길		이메일	jin1237@mail.go.kr

2022. 11. 09. 작성

정 책 책 임 자 직 위　　성 명 (서 명)

< 규제 개요 >

<table>
<tr><td rowspan="4">기본
정보</td><td>1.규제사무명</td><td colspan="3">무정전전원장치 안전관리 의무 강화</td></tr>
<tr><td>2.규제조문</td><td colspan="3">전기안전관리법 시행규칙 제2조제7호, 제3조제2항, 별표1, 별표2, 별표3, 별표4</td></tr>
<tr><td>3.위임법령</td><td colspan="3">전기안전관리법 제8조 제1항, 제2항, 제9조, 제11조</td></tr>
<tr><td>4.유형</td><td>강화</td><td>5.입법예고</td><td>2022.11.17 ~ 2022.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">규제의
필요성</td><td>6.추진배경
및 정부개입
필요성</td><td colspan="3">ㅇ (추진배경) 무정전전원장치(이하“UPS”)의 효율성을 위해 ESS와 동일한 리튬계열 이차전지가 탑재되고 있으며, 대규모의 UPS도 확대 추세
- 최근 UPS화재* 및 전원공급 중단으로 사회적 혼란 및 경제적 피해로 UPS에 대한 안전관리 중요성 대두
* 경기 성남 SK C&C 데이터센터 화재(‘22.10.15)로 카카오, 네이버 등 주요기능 장애

ㅇ (정부개입 필요성) ESS는 화재 위험성으로 주요 안전관리대상에 포함하여 관리 중이나, UPS는 단순 전기기계기구로 분류되어 안전관리 대상에서 제외
- 이에, UPS를 안전관리 대상에 추가하고 UPS를 ESS에 준하여 안전관리 대상으로 포함시켜 국민안전확보와 설비 안전관리 강화</td></tr>
<tr><td>7.규제내용</td><td colspan="3">ㅇ 발전설비 용어의 정의 규정을 신설*하고, 무정전전원장치를 자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고대상, 사용전검사** 및 정기검사 대상***에 추가하여 안전관리 강화
* (신설) 제2조제7호 “발전설비” 용어의 정의 추가 및 제3조제2항 무정전전원장치가 저압인 경우에도 전기저장장치와 동일하게 공사계획신고 대상에 포함
** (개정) [별표1] 자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고대상에 “무정전전원장치” 추가
(개정) [별표2] 자가용 전기설비 공사계획의 인가신청·신고 방법에 “무정전전원장치” 추가
(개정)[별표3] 사용전검사를 받는 시기에 “무정전전원장치” 추가
*** (개정)[별표4] 정기검사 대상 전기설비 및 시기에 “무정전전원장치” 추가 (1～2년)</td></tr>
<tr><td>8.피규제집단
및
이해관계자</td><td colspan="3">ㅇ 피규제자 : 무정전전원장치 소유자 또는 점유자
ㅇ 이해관계자 : 한국전기안전공사</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr>
<tr><td>관련기관</td><td>무정전전원장치 소유자
또는 점유자</td><td>1,724개소(2022.10월)</td></tr>
<tr><td>관련기관</td><td>전기안전공사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>9.도입목표 및 기대효과</td><td colspan="4">○ UPS를 공사계획 인가·신고, 사용전 및 정기검사 대상에 추가하여, UPS를 안전관리 대상으로 포함키시켜 안전성 확보 및 국민의 생명 및 재산 보호</td></tr>
<tr><td rowspan="6">규제의 적정성</td><td rowspan="5">10.비용편익분석
(단위:백만원)</td><td></td><td>비용</td><td>편익</td><td>순비용</td></tr>
<tr><td>피규제자</td><td>8,928.17</td><td>37,981.04</td><td>-29,052.87</td></tr>
<tr><td>피규제자 이외</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정성분석</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>주요내용</td><td colspan="3">○구체적으로 계량화된 경제적 편익을 계량화하기는 곤란하나 사고 발생 시 인명 및 재산피해 등 사업자가 부담해야 하는 경제적 손실 등을 감안할 때 자가용 무정전전원장치에 대한 사용전점사와 무정전전원장치의 정기검사를 신설하여 공공의 안전을 확보하는 것이 사회적·경제적 편익이 크다고 판단됨
* (참고) 카카오 사태 원인을 제공한 C&C 데이터센터 UPS실 화재, 4만5천여건의 피해사례가 접수되었으며, 유로서비스 피해보상 배상액 4천억원 추정(조선비즈, '22.10.24)</td></tr>
<tr><td>11.영향평가 여부</td><td>기술영향평가</td><td>경쟁영향평가</td><td>중기영향평가</td></tr>
<tr><td></td><td>해당없음</td><td>해당없음</td><td>해당없음</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타</td><td>12.일몰설정 여부</td><td colspan="4">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td>13. 우선허용·사후 규제 적용여부</td><td colspan="4">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">14.비용감축제
(단위:백만원)</td><td>적용여부</td><td>비용</td><td>편익</td><td>연간균등순비용</td></tr>
<tr><td>적용</td><td>8,928.17</td><td>37,981.04</td><td>-3,671.66</td></tr>
<tr><td>15. 규제정비 계획</td><td colspan="4">전기안전관리법 시행규칙 제25조 제3항</td></tr>
</table>

<조문 대비표>

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~6. (생략) 7. (신 설)	**제2조(정의)** 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~6. (현행과 같음) 7. "발전설비"란 원동력설비·발전기계통설비·신재생에너지·비상용예비전원설비 및 전기저장장치·무정전전원장치와 같이 발전소 또는 전기수용장소 등에 설치되어 전기를 생산하거나 전기를 저장 후 공급하는 설비를 말한다.
제3조(인가 및 신고를 해야 하는 공사계획) ① (생략) ② 법 제8조제3항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 저압(低壓)에 해당하는 자가용전기설비"란 저압에 해당하는 자가용전기설비(전기저장장치는 제외한다)를 말한다.	제3조(인가 및 신고를 해야 하는 공사계획) ① (현행과 같음) ② 법 제8조제3항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 저압(低壓)에 해당하는 자가용전기설비"란 저압에 해당하는 자가용전기설비(전기저장장치와 무정전전원장치는 제외한다)를 말한다.

현 행

전기안전관리법 시행규칙[별표1]

자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고의 대상

(제3조제1항 관련)

공사의 종류	인가가 필요한 것	신고가 필요한 것
1.발전설비 가. 설치공사	(생 략)	(생 략)
나. 변경공사		
(생 략)	(생 략)	(생 략)
다) 신재생에너지 발전설비 등		
(1) 태양광설비	(생 략)	(생 략)
(2) 연료전지 설비	(생 략)	(생 략)
(3) 전기저장장치	(생 략)	(생 략)
<신설>		

개 정 (안)

전기안전관리법 시행규칙[별표1]

자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고의 대상

(제3조제1항 관련)

공사의 종류	인가가 필요한 것	신고가 필요한 것
1.발전설비 가. 설치공사	(현행과 같음)	(현행과 같음)
나. 변경공사	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
다) 신재생에너지 발전설비 등		
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
(4) 무정전전원장치		
(가) 이차전지	용량 1만킬로와트시	용량 1만킬로와트시

현 행			개 정 안		
				이상인 이차전지를 사용하는 무정전 전원장치의 설치 또는 전체 이차전지의 2분의 1 이상(정기검사 기간 내 이차전지를 교체하여 누적 교체 수량이 전체 이차전지의 2분의 1 이상인 경우를 포함한다.)의 대체	미만인 이차전지를 사용하는 무정전 전원장치의 설치 또는 전체 이차전지의 2분의 1 이상(정기검사 기간 내 이차전지를 교체하여 누적 교체 수량이 전체 이차전지의 2분의 1 이상인 경우를 포함한다.)의 대체
			(나) 전력변환장치	출력 1만킬로와트 이상의 전력변환장치의 설치 또는 대체	출력 1만킬로와트 미만의 전력변환장치의 설치 또는 대체
			(다)부대설비		온도·습도·분진 조절을 위한 공조시설의 설치 또는 대체
(4) 전기설비 계통	(생 략)	(생 략)	(5) 전기설비 계통	(생 략)	(생 략)

전기안전관리법 시행규칙[별표2]

자가용전기설비 공사계획의 인가신청·신고 방법 (제4조 관련)

1. 제출서류

비고

1. 변경공사 중 자가용전기설비 폐지공사는 첨부서류 중 나목부터 사목까지의 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
2. 공사계획을 분할하여 인가신청 하거나 신고하려는 경우에는 해당 인가신청 또는 신고 부분 외의 공사계획의 개요를 적은 서류를 첨부해야 한다.
3. 저압에 해당하는 자가용전기설비의 설치 또는 변경공사인 경우로서 제6조제5항에 따른 사용전검사 신청을 한 경우에는 공사계획신고를 한 것으로 본다. 다만, 전기저장장치는 제외한다.

2. 기재사항 및 기술자료

전기설비의 종류	기재사항	기술자료(해당 인가신청 또는 신고에 관한 것에 한정한다)
1.발전소 가. 원동력설비	(생 략)	(생 략)

전기안전관리법 시행규칙[별표2]

자가용전기설비 공사계획의 인가신청·신고 방법 (제4조 관련)

1. 제출서류

비고

1. 변경공사 중 자가용전기설비 폐지공사는 첨부서류 중 나목부터 사목까지의 서류를 첨부하지 않을 수 있다.
2. 공사계획을 분할하여 인가신청 하거나 신고하려는 경우에는 해당 인가신청 또는 신고 부분 외의 공사계획의 개요를 적은 서류를 첨부해야 한다.
3. 저압에 해당하는 자가용전기설비의 설치 또는 변경공사인 경우로서 제6조제5항에 따른 사용전검사 신청을 한 경우에는 공사계획신고를 한 것으로 본다. 다만, 전기저장장치와 무정전전원장치는 제외한다.

2. 기재사항 및 기술자료

전기설비의 종류	기재사항	기술자료(해당 인가신청 또는 신고에 관한 것에 한정한다)
1.발전소 가. 원동력설비	(생 략)	(생 략)

현 행			개 정 안		
(생 략) 다. 신재생에너지 발전설비 등			(생 략) 다. 신재생에너지 발전설비 등		
1)태양광설비	(생 략)	(생 략)	1) 태양광설비	(생 략)	(생 략)
2)연료전지설비	(생 략)	(생 략)	2) 연료전지설비	(생 략)	(생 략)
3)전기저장장치	(생 략)	(생 략)	3) 전기저장장치	(생 략)	(생 략)
<신설>			4) 무정전전원장치	(1) 이차전지의 종류, 용량, 전압, 전류, 개수 및 용도 (2) 전력변환장치의 종류, 용량 (3) 보호계전장치의 종류 (4) 온도·습도·분진 조절을 위한 공조시설의 종류, 용량 및 대수	(1) 단선결선도 (2) 용량계산서 (3) 전기저장방식 설명서 (4) 무정전전원장치의 용도에 관한 설명서 (5) 제어방식 설명서 (6) 공조시설의 배치도
4) 전기설비 계통			5) 전기설비 계통		

전기안전관리법 시행규칙[별표3]

사용전검사를 받는 시기(제6조제4항 관련)

현 행	개 정 안
1. 수력발전소에 관한공사 (생 략) 11. 전기저장장치에 관한 공사 가. 계통연계설비 공사가 완료된 때 나. 전체 공사가 완료된 때 12. <신 설>	1. 수력발전소에 관한공사 (현행과같음) 11. 전기저장장치 에 관한 공사 가. 계통연계설비 공사가 완료된 때 나. 전체 공사가 완료된 때 12. 무정전전원장치 공사가 완료된 때 가. 계통연계설비 공사가 완료된 때 나. 전체 공사가 완료된 때 13. 제1호부터 제12호까지의 규정 외의 공사의 경우에는 공사계획에 따른 전체 공사가 완료된 때

전기안전관리법 시행규칙[별표4]

현 행

정기검사 대상 전기설비 및 시기(제8조제1항 및 제2항 관련)

구분	대상	시기	비고
1. 전기사업용전기설비 : 기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력, 수력(양수), 풍력, 태양광, 연료전지 및 전기저장장치 <신설> 발전소(구역전기사업자의 송전·변전 및 배전설비를 포함한다.	(1)~(9) (생 략) <신 설>	(생 략)	(생 략)
2. 자가용전기설비 가. 발전설비기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력, 수력, 풍력, 태양광, 연료전지 및 전기저장장치 <신설> 발전소(비상예비발전설비는 제외한다.)	(생 략) (7) 전기저장장치·전기설비 계통 (가) 여러사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트h 이상인 설비 (나) (가) 외의 설비 <신 설>	(생 략) (생 략) (생 략) <신 설>	(생 략) (생 략) (생 략)

개 정 안

정기검사 대상 전기설비 및 시기(제8조제1항 및 제2항 관련)

구분	대상	시기	비고
1. 전기사업용전기설비 : 기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력, 수력(양수), 풍력, 태양광, 연료전지, 전기저장장치 및 무정전전원장치 발전소(구역전기사업자의 송전·변전 및 배전설비를 포함한다.	(1)~(9)(현행과 같음) (10) 무정전전원장치·전기설비 계통 (가) 여러 사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트시 이상인 설비 (나) (가) 이외의 설비	(현행과 같음) 1년 이내 2년 이내	(현행과 같음)
2. 자가용전기설비 가. 발전설비 : 기력, 내연력, 가스터빈, 복합화력, 수력, 풍력, 태양광, 연료전지, 전기저장장치 및 무정전전원장치 발전소(비상예비발전설비는 제외한다.)	(현행과 같음) (7) 전기저장장치·전기설비 계통 (가) 여러사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트시 이상인 설비 (나) (가) 외의 설비 (8) 무정전전원장치·전기설비 계통 (가) 여러 사람이 이용할 수 있는 건물 안에 설치된 설비 또는 이차전지 용량 1,000킬로와트시 이상인 설비 (나) (가) 이외의 설비	(현행과 같음) (현행과 같음) (현행과 같음) 1년 이내 2년 이내	(현행과 같음) (현행과 같음)

Ⅰ. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

□ **(추진배경)** 최근 무정전전원장치 화재* 및 전원공급 중단으로 사회적 혼란 및 재산피해로 UPS에 대한 안전관리 중요성 대두

* 경기성남 SK C&C 데이터센터 화재('22.10.15)로 카카오, 네이버 등 주요기능 장애
- 최근 5년간 UPS화재현황(건수) : ('17) 14 → ('18) 8 → ('19) 11 → ('20) 12 → ('21) 12

○ 전기설비에 설치되는 무정전전원장치(UPS)에 대한 안전관리법령 개정 등 체계적인 안전관리 필요성 제기

* 국회 산업위 국감시(김성환, 정일영 위원, '21.10) UPS 안전관리 강화 필요성 제기

□ **(정부개입의 필요성)** UPS의 안전관리 강화를 위해 발전설비 용어의 정의 규정을 신설*하고, 무정전전원장치를 자가용 전기설비 공사계획의 인가 및 신고대상, 사용전검사** 및 정기검사 대상***에 추가 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 법령 유지
	내용	무전정전원장치 공사계획 인가(신고), 사용전검사 및 정기검사 대상 전기설비 및 시기에서 제외
규제대안1	대안명	모든 종류의 이차전지를 가지는 무정전전원장치에 대한 공사계획 인가(신고), 사용전검사 및 정기검사 신설
	내용	모든 종류의 이차전지를 가지는 무정전전원장치에 대한 공사계획 인가(신고) 대상을 신설하고 사용전검사를 받는 시기 신설 및 정기검사 시기 2년 또는 1년 이내 신설
규제대안2	대안명	
	내용	

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	없음	ㅇ 무정전전원장치에 대한 안전관리 사각지대 발생
규제대안1	ㅇ 모든 종류의 이차전지 UPS에 대한 안전성 확보	ㅇ 피 규제자 비용부담(검사수수료) 발생
규제대안2		

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
3차 ESS 화재조사 조사 활동 ('21. 6. 17. ~ '22. 5. 2.)	ㅇUPS는 데이터전산센터, 반도체, 디스플레이 공장등 핵심 기반시설에 설치되고 있으나 검사제도 등 안전관리 부재로 사각지대 발생	·전기안전관리법 시행규칙 개정(안) 마련('22.11)
ESS 화재조사 및 안전대책 전문가 간담회 ('22.3.8)	ㅇESS화재조사 진행경과 및 주요쟁점사항 논의 ㅇESS, UPS 안전성 확보 방안 논의	
학계, 산업계, 협단체 안전관리 실무자 간담회('22.4.4, 12, 23)	ㅇ국내 대표 배터리 제조사와 이차전지 안전성 확보 방안 의견 수렴 - LG엔솔, 삼성SDI, SK온	
산업부,안전공사,협단체 간담회('21.6.24)	ㅇ 안전기준 마련필요성에 대한 의견수렴 / 의견없음	
산업부,안전공사,협·단체 간담회('21.10.21)	ㅇ UPS 검사대상 추가를 위한 전기안전관리법 및 전기사업법 시행규칙 개정 의견수렴 / 개정안 마련 후 의견 제출 예정	

③ 대안의 선택 및 근거

ㅇ 최근 무정전전원장치의 효율성을 위해 ESS와 동일한 리튬계열 이차전지가 탑재되고 있으며, 대용량의 UPS도 확대 추세로 안전관리 필요성 대두

ㅇ 무정전전원장치를 공사계획인가(신고) 대상 및 사용전·정기검사 대상 전기설비 및 시기에 추가하여 안전성을 확보 필요

3. 규제목표

ㅇ 무정전전원장치를 안전관리 대상으로 포함시켜 설비 안전성 확보 및 국민안전과 재산피해 방지

Ⅱ. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

○ 본 규제는 무정전전원장치 화재로부터 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 안전관리 방안을 마련하는 것을 목적으로 함

○ 규정 신설에 따라 해당 업체에서는 무정전전원장치를 공사계획인가(신고) 대상 및 사용전·정기검사를 받도록 함으로써 최소한의 규제부담으로 규제목적을 도모하고자 함

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

전기사업법 제67조에 따른 기술기준의 적합 여부를 확인하는 사항으로 해당사항 없음

- 경쟁영향평가

UPS설비 소유자·점유자 등에게 동일하게 적용되므로 해당사항 없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

동 규제는 무정전전원장치 안전확보를 위해 공사계획인가(신고) 및 사용전·정기검사 대상 전기설비 및 시기를 정비하는 것으로, 기업 규모에 따라 차등화 적용하는 것은 불가능함

- 규제 차등화 예비분석 결과표

<table>
<tr><td colspan="2">① 규제 영역</td><td>☞ 운영관리</td></tr>
<tr><td colspan="2">② 규제 방식</td><td>☞ 기준설정</td></tr>
<tr><td colspan="2">③ 예비분석모델</td><td>☞ 정성모델</td></tr>
<tr><td></td><td>판단 근거</td><td>☞ 규제 대상은 사업용전기설비의 발전사업자 및 구역전기사업자, 자가용전기설비의 소유자·점유자가 해당되며, 정기검사 관련 가스 분야의 법령의 적용사례가 있어, 관련 입법사례 등을 비교하여 분석</td></tr>
<tr><td colspan="2">④ 대상 업종</td><td>☞ 업종과 무관하게 전산, 통신 및 소방 설비 등에 무정전전원장치를 운영하는 사업용전기설비의 발전사업자 및 구역전기사업자, 자가용전기설비의 소유자·점유자 등</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑤ 예비분석내용</td><td>☞ 유사사례 분석
- (현행법령) 현재 전기안전관리법령(자가용전기설비) 및 전기사업법령(사업용전기설비)에서 정기검사 대상을 기업 규모별로 차등화하지 않고 있음
- (타법령) '전기'와 유사한 '가스' 분야의 법령인 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법령」에서도 정기검사를 받도록 규정하고 있으나, 규제 대상을 기업규모에 따라 차등화를 적용하지 않음
< 타 법령 입법사례 >
<table>
<tr><th>제재대상</th><th>법령</th><th>규제사례</th></tr>
<tr><td>액화석유가스 배관망공급 사업자</td><td>액화석유가스의 안전관리 및 사업법 (산업통상자원부)</td><td>액화석유가스 시설의 경우 대상별 정기검사를 받도록 규정(법 제3 및 시행규칙 제52조)
→ 기업 규모에 따라 차등화하 않음</td></tr>
</table>
☞ 차등화 대상 결정
- 사용전검사 이후 주기적인 정기검사를 실시하여 체계적인 안전관리를 추진하기 위한 목적으로, 대상 설비에 대해 동일한 규제가 적용되어야 하므로 중소기업에 대한 차등화를 적용하기는 곤란함</td></tr>
<tr><td colspan="2">⑥ 차등화적용 여부</td><td>☞ 동 규제 강화 건은 화재 예방 등 전기안전 확보를 위해 정기검사 대상을 정비하는 사항으로, 기업 규모와 관계없이 무정전전원장치에 대한 안전성</td></tr>
</table>

	확인이 필요한 것으로서 현행 법령 또는 타법령 사례 등과 동일하게 중소기업에 대한 규제 차등화는 해당사항 없음

o 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부

3. 해외 및 유사입법사례

o 해외사례

해당없음

o 타법사례

- **(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 동법 시행규칙)** 액화석유가스 사업자 등은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기검사를 받도록 규정함

<액화석유가스의 안전관리 및 사업법 >

제37조(정기검사 및 수시검사) ① 액화석유가스 사업자등(액화석유가스 위탁운송사업자와 가스용품 제조사업자는 제외한다)은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정기 또는 수시로 허가관청의 검사를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 자는 정기검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다

<액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙>

제52조(정기검사) ① 생략,

② 생략

③ 법 제37조제1항 본문에 따른 정기검사는 다음 각 호의 구분에 따른 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 받아야 한다.

1. 액화석유가스 충전시설, 액화석유가스 일반집단공급시설, 액화석유가스 저장시설, 액화석유가스 판매시설 및 액화석유가스 충전사업자의 영업소에 설치하는 용기 저장소: 해당 시설의 설치에 대한 완성검사증명서를 최초로 발급받은 날
2. 액화석유가스 배관망공급시설: 해당 시설의 설치에 대한 시공감리증명서를 최초로 발급받은 날. 다만, 시공감리의 대상이 아닌 가스공급시설 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 가스공급시설은 그 시설의 설치를 완료한 날로 한다.

가. 호칭지름 50밀리미터 이하인 최고사용압력이 0.01메가파스칼 미만의 공급관

나. 배관의 길이가 50미터 미만인 사용자공급관(호칭지름 50밀리미터 이하인 최고사용압력이 0.01메가파스칼 미만의 공급관에 연결되는 사용자공급관은 제외한다)

다. 호칭지름 50밀리미터를 초과하는 최고사용압력이 0.01메가파스칼 미만의 공급관 중 길이 20미터 미만인 공급관

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 각 호의 구분에 따른 시기에 정기검사를 받아야 한다.

1. 액화석유가스 집단공급시설에 대하여 액화석유가스 집단공급사업자와 한국가스안전공사가 그 시설의 정기검사일을 협의하여 따로 정한 경우: 협의하여 정한 날
2. 휴지(休止) 중인 시설의 경우: 사업을 시작하기 전
3. 천재지변, 재난 및 그 밖의 부득이한 사유로 한국가스안전공사 사장이 제3항 각 호,

이 항 제1호 및 제2호에 따른 시기에 정기검사를 실시하는 것이 적당하지 않다고 인정하는 경우: 액화석유가스 사업자등과 협의하여 한국가스안전공사 사장이 정하는 시기

⑤ 생략

⑥ 생략

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

o 피규제자 준수 가능성

- 무정전전원장치를 공사계획인가(신고) 및 사용전·정기검사 받는 시기에 포함시켜 설치단계부터 유지관리까지 체계적인 안전관리를 수행함으로써 화재 등 사고예방을 위한 목적을 달성하기 위한 적정한 수단으로 동 규제를 준수할 것으로 판단

2. 규제의 집행가능성

o 행정적 집행가능성

- 旣 시행하고 있는 제도(전기안전관리법 제8조에 따른 자가용전기설비 공사계획 인가 또는 신고, 동법 제9조에 따른 사용전검사, 동법 제11조에 따른 정기검사)로서, 규제 대상 확대에 따른 행정적 집행사항에 문제는 없음

o 재정적 집행가능성

- 별도의 예산이 소요되지 않음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

o 3차 ESS 화재 조사 활동 (‘21.6.17. ~ ‘22.5.2.)

* 에너지공대 교수(위원장), 연구원, 업계·학계 전문가로 구성

○ ESS 화재조사 및 안전대책 전문가 간담회 ('22.3.8.)

○ 학계, 산업계, 협단체, 안전관리 실무자 간담회 ('22.4.4, 12, 23)

* 산업부, 전기안전공사, LG엔솔, 삼성SDI 등 안전관리 실무자로 구성

○ ESS, UPS 안전기준 정립을 위한 간담회 ('22.9.30)

* 산업부, 전기안전공사, 학계, 제조사, 산업계 등 34명

2. 향후 평가계획

○ UPS 설계·제작업체 및 관계 협회와 전기안전공사를 대상으로 의견을 수렴하여 지속적 개선사항 도출

3. 규제 정비계획

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
전기안전관리법 시행규칙	제25조 제3항	원격감시 및 제어기능을 갖춘 전기차 충전설비는 전기안전관리자 1인이 120개소까지 가능하도록 규제완화	23년 12월

4. 종합결론

○ 최근 화재로 인한 사회적 혼란 및 경제적 피해를 야기한 UPS에 대한 안전사각지대를 해소하고 안전을 확보하고자 하는 것임

○ 원자력, 고압가스 등에서도 유사규제를 운영 중이며, 규제로 인한 사업자 부담보다는 안전사고 예방에 따른 편익이 클 것으로 판단됨

○ 이에, 동 규제를 강화하여 무정전전원장치(UPS)에 대한 안전을 확보함으로써 국민의 불안감을 해소할 필요가 있음